

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 265/2537 นาย เคล้า ยา สุข
นาง อรุณศ รี คุ่ม คำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 226

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2531 ในวันนัดจำเลยที่ 1 ไม่มาศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2531 อ้างว่าเสมือนนายจดวันนัดผิดจึงมิได้มาศาล ขอให้ทำการไต่สวนคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การของจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งอุทธรณ์ว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้ว จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ ดังนี้ เมื่ออุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 มิได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนแต่อย่างไรเลยเพียงแต่กล่าวอ้างถึงอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2531 ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาต้องห้ามมิให้อุทธรณ์อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคแรก การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์สารบบเลขที่ 280 หมู่ที่ 13 ตำบลกระต๊อบอำเภอกำแพงแสน จังหวัด

นครปฐม สารบบเลขที่ 281 หมู่ที่ 13 ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม สารบบเลขที่ 33 หมู่ที่ 13 ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม สารบบเลขที่ 45/34 เล่ม 15 หน้า 178 หมู่ที่ 13 ตำบลกระต๊อบอำเภอกำ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สารบบเลขที่ 43/34 เล่ม 15 หน้า 178 หมู่ที่ 13 ตำบล
กระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สารบบเลขที่ 44/34 เล่ม 15 หน้า 178
หมู่ที่ 13 ตำบลกระต๊อบอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และสารบบเลขที่ 18/6
หมู่ที่ 13 ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คืบแกโจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1
ไม่ไปจัดการจดทะเบียนโอนก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย
ถ้าการโอนไม่สามารถกระทำได้ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงินแทนพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 และที่
3 ไปจดทะเบียนเพิกถอนการซื้อขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 10087 ตำบลสนามจันทร์
อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แล้วให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
คืบแกโจทก์ หากจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนา ถ้าการโอนกรรมสิทธิ์ไม่สามารถกระทำได้ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกัน
ชดใช้เงินจำนวน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่
22 เมษายน 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปจด
ทะเบียนเพิกถอนการซื้อขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 46105 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แล้วให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คืบแก
โจทก์ หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ถ้า
การโอนไม่สามารถกระทำได้ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้เงิน 200,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 เมษายน 2530 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนที่ดินคืบแกโจทก์ ถ้าจำเลย
ที่ 1 ไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ถ้าการโอนไม่

สามารถกระทำได้ ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงินตามฟ้องแทนพร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไปจดทะเบียนเพิกถอนการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 10087 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม แล้วให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ที่ 1 และที่ 3 ถ้าการโอนกรรมสิทธิ์ไม่สามารถกระทำได้ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วม กันชดใช้เงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปจดทะเบียนเพิกถอนการซื้อ ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 46105 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัด นครปฐม แล้วให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ถ้าการโอนไม่สามารถกระทำได้ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 46105, 10087 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ แล้วให้จำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์คืนแก่โจทก์นั้นเสียนอกจากที่แก้ให้เป็น ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาเฉพาะปัญหาที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของศาล ชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การของจำเลยที่ 1

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ชอบหรือไม่ ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2531 ครั้นถึงวันนัดจำเลยที่ 1 ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2531 ว่าเสมือนทนายจำเลยที่ 1 จดวันนัดผิด จึงไม่ได้มาศาลในวันนัดไต่สวน ขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องและอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง วันที่ 25 มีนาคม 2531 จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งศาลลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2531 ขอให้กลับคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นไต่สวนถึงสาเหตุที่จำเลยที่ 1 ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต่อมาเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้ว จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา และคำสั่งเกี่ยวกับการขออนุญาตยื่นคำให้การ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งไม่อนุญาตยื่นคำให้การพิเคราะห์แล้วจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การขอให้ไต่สวนถึงสาเหตุการไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง จำเลยที่ 1 ไม่เห็นด้วยและได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นไว้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2531 อาศัยเหตุผลและข้อกฎหมายตามคำอุทธรณ์คำสั่งศาลฉบับดังกล่าวขอศาลอุทธรณ์ได้โปรดพิจารณาและมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลชั้นต้น และให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใหม่ด้วย เห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ไม่ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายให้ชัดแจ้งแต่อย่างใดเลยเพียงแต่กล่าวอ้างถึงอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2531 ซึ่งศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ฉะนั้นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ข้อนี้อจึงเป็นอุทธรณ์ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225วรรคแรก ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้จึงชอบแล้วฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นตามปกติถ้าไม่ต้อง
ด้วยข้อห้ามแล้ว ย่อมอุทธรณ์ได้เสมอทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 223 จึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อห้ามมิให้อุทธรณ์ด้วยซึ่งมีทั้ง
ห้ามโดยเฉพาะในเรื่องนั้นหรือบทกฎหมายนั้นบัญญัติว่าให้เป็นที่สุด มิฉะนั้นแล้วการ
อุทธรณ์สู่ศาลสูงก็ไร้ประโยชน์เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายรัฐหรือเอกชนเพราะคดีดังกล่าวจะต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาใน
ศาลทั้งในทางธุรการและทางตุลาการ ตัวอย่างที่ถือว่าเป็นที่สุด เช่นการขอให้รวมคดี
ซึ่งมีประเด็นอย่างเดียวกัน เมื่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอย่างใด ๆ แล้ว
คำสั่งนั้นให้เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 8 หรือกรณี
จำเลยขอชำระหนี้เป็นอย่างอื่นนอกจากให้ชำระหนี้เงิน ถ้าโจทก์ยอมรับการชำระหนี้ตาม
ที่จำเลยขอชำระเป็นที่พอใจโจทก์แล้ว ศาลต้องพิพากษาคดีไปตามนั้นและคำ
พิพากษานั้นให้เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 137
วรรคสอง หรือตามที่ศาลพิพากษามาตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 กฎหมายห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษา
นั้น เว้นแต่จะเข้ากรณีที่กฎหมายยกเว้นไว้ กรณีเหล่านี้เป็นการแสดงอยู่ในตัวว่าจะ
อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งหรือคำพิพากษาของผู้ที่ออกคำสั่งหรือมีคำพิพากษาต่อไปไม่ได้

ไม่ว่าในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ส่วนหลักการต้องห้ามอุทธรณ์อันเป็นหลักทั่วไป จะต้องพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ถึง 226 เป็นสำคัญ การต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 224 ก็ดีหรือการห้ามอุทธรณ์คำสั่งในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 226 ก็ดี มักจะเป็นที่เข้าใจกันดีของนักกฎหมายทนายความและพอมองออก แต่การต้องห้ามหรือถูกจำกัด ประการสำคัญ และผิดพลาดกันมากก็คือข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งตามมาตรา 225 วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และการบรรยายคำฟ้อง ซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับ มาตรา 172 ว่าต้องบรรยายโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา เพราะอุทธรณ์ถือว่าเป็นคำฟ้อง ตามมาตรา 1(3) ในการบรรยายอุทธรณ์ส่วนมากมักจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งบทกฎหมาย ดังกล่าวผลก็คือเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ ศาลจะต้องยกอุทธรณ์แม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับก็เป็นการรับไว้โดยไม่ชอบ ศาลสูงไม่อาจรับวินิจฉัยให้ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1901/2535) และปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้คู่ความมิได้โต้แย้งไว้ศาลสูงมีอำนาจหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยได้เอง คือวินิจฉัยว่าฟ้องอุทธรณ์หรือฟ้องฎีกาไม่ชอบ โดยไม่ไปแตะต้องถึงเนื้อหาแห่งอุทธรณ์โดยตรงเลยดังนี้เห็นได้ชัดว่าความเสียหายย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้อุทธรณ์เป็นอันมากทีเดียว ซึ่งอาจทำให้ถึงกับแพ้คดีไปเลย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 265/2537 นี้คงเป็นไปตามแนวบรรทัดฐานเดิมที่มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสาระสำคัญหรือประเด็นแห่งอุทธรณ์ต้องตกอยู่ในบังคับ มาตรา 225 วรรคแรก ซึ่งทางปฏิบัติไม่น่าจะมีข้อยุ่งยากสลับซับซ้อนอย่างใด เพียงแต่หยิบยกคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นมาเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นประเด็นแล้วโต้แย้งคัดค้านว่าไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร และที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไร มีหลักกฎหมายหรือเหตุผลสนับสนุนประการใดบ้าง หากทำได้เช่นนี้ปัญหาที่อุทธรณ์จะไม่ชอบตามมาตรา 225 วรรคแรก เป็นอันหมดไป ศาลสูงคงต้องรับวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งอุทธรณ์ที่โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อไป พลประสิทธิ์ ฤทธิรักษา